



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 09/09/2025 n. 149

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2026/2028 E DELL'ELENCO ANNUALE 2026, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 36/2023.

L'Anno **Duemilaventicinque** il giorno **Nove** del mese di **Settembre** alle ore **15:30**, nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	CALDUCCI GABRIELE	VICESINDACO	Si
3	IPPOLITI ROSSANA	ASSESSORE	Si
4	MONACO GIUSEPPE	ASSESSORE	Si
5	CARLETTI GLORIA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 5		Assenti N. 0	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE **GIULIANA SCOGNAMIGLIO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TOMBOLINI GIANLUIGI** ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 intitolato *"Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi appaltanti"* il quale dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottino il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria.

VISTO l'art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *"al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi della normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

VISTO altresì, l'art. 1, comma 513 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) il quale dispone che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni devono tener conto del "Piano triennale per l'informatica" disposto dall'Agenzia per l'Italia digitale in base alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;

Visto l'Allegato I.5 al D.Lgs. n.36/2023, intitolato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi Tipo", che reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del suddetto Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 6, comma 1, dell'Allegato I.5, al D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove possibile, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l'art. 6, comma 12, dell'Allegato I.5, al D.Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che *"L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato"*;

Dato atto che con determinazione sindacale n. 7/6 del 07/09/2020 il Geom. Enrico Trillini, Responsabile della IV^a U.O.-Servizi Tecnici/Protezione Civile – già Referente Unico per il BDAP è stato nominato Referente della programmazione triennale dei lavori, programmazione biennale (ora triennale) degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi con l'oggetto dell'incarico che gli è stato attribuito;

VISTE le comunicazioni dei Responsabili delle U.O. I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a di questo Comune, finalizzate a permettere la redazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2026, 2027 e 2028, ciascuna con riferimento all'area di competenza;

Preso atto che, per il triennio 2026/2028 non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO lo schema del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi degli anni 2026/2028 e relativo elenco annuale 2026 predisposto dal Referente responsabile della programmazione, redatto sulla base del precedente programma triennale, secondo il sistema a "scorrimento", nonché delle proposte ed informazioni formulate dai responsabili dei servizi e costituito dalle seguenti schede, ai sensi del comma 2), art. 6, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023:

- Scheda G: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- Scheda H: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
- Scheda I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE;

Ritenuto di adottare il suddetto programma;

Rilevata la propria competenza in base al combinato disposto degli art. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuti gli atti in argomento meritevoli di approvazione;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso congiuntamente dai singoli RUP, per quanto di competenza, nella proposta di cui al presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 267/00;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 267/00;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell'intero procedimento;

Visti

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quindi deve intendersi come materialmente trascritta e approvata;

2) di adottare, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 36/2023, lo schema del programma triennale degli acquisti di beni e servizi relativo agli anni 2026/2028 ed il relativo elenco annuale, redatto



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

sulla base degli schemi-tipo di cui al comma 2), art. 6, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, di seguito elencate ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- Scheda G: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;
- Scheda H: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;
- Scheda I: TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE;

3) di dare atto che, ai sensi del comma 12), art. 6, dell'allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023, per il triennio 2026/2028 non sono previste acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014;

4) di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, una volta concluso l'iter di approvazione del presente piano, di predisporre i documenti di bilancio 2026/2028 in linea con il presente documento e di fornire l'idonea copertura finanziaria;

5) di dare atto che il presente documento programmatico, confluirà nel Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2026/2028 e nella sua nota di aggiornamento;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché la trasmissione della stessa al Consiglio Comunale per la sua approvazione, ai sensi degli art. 172 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di dare atto che, successivamente all'approvazione, il programma triennale e i relativi aggiornamenti saranno pubblicati sul profilo istituzionale del committente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA SCOGNAMIGLIO

IL SINDACO
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x) sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2025 al giorno 08/10/2025;

(x) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 23/09/2025

**Il Responsabile del
Servizio**
Tassotti Stefania